

1500159-20.2019.8.26.0480

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... em flagrante em Álvares Machado - SP por tráfico de drogas. Em juízo, Antônio Alves da Silva Júnior disse ter participado do cumprimento de mandado de busca domiciliar no endereço do réu, investigado pela eventual prática de delito de tráfico de drogas. Durante a diligência, o réu apresentou aos Policiais uma porção de maconha que estava escondida no sofá (fls. 295 - gravado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500159-20.2019.8.26.0480 - lauda

Processo nº:

1500159-20.2019.8.26.0480

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS SERGIO GONCALVES DOS SANTOS

Vistos.

I - RELATÓRIO

LUIS SÉRGIO GONÇALVES DOS SANTOS foi denunciado, em 18/10/2019, como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, em 28/03/2019, às 06h30, na Rua Francisco de Oliveira, 82, nesta, teria sido surpreendido na posse um cigarro de droga e um invólucro de maconha, pesando 0,61g (sessenta e um centigramas) para consumo pessoal (fls. 78/80).

Decisão de fls. 30/31 homologou a transação penal, não tendo sido comprovado o cumprimento da prestação pecuniária (fls. 34, 64 e 75).

O réu foi notificado por edital (fls. 179), transcorrendo in albis o prazo para defesa (fls. 206).

Decisão de fls. 211 determinou a suspensão do processo.

O réu foi notificado em cartório (fls. 236/237) e ofertou defesa prévia (fls. 247/249).

Denúncia recebida em 25/07/2022 (fls. 250/252); réu citado e intimado (fls. 288).

Durante audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu (fls. 290/296).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação e aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade por cinco meses (fls. 290/291). A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição do acusado (fls. 291).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria do delito imputado na incoativa foram demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02, auto de exibição e apreensão (fls. 03), laudo pericial (fls. 13/16), depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 04, 17 e 18) e demais documentos (fls. 10/12), além da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Antônio Alves da Silva Júnior, policial civil, e José Roberto Tozetti, policial militar, testemunhas, na fase inquisitiva (fls. 17 e 18), relataram que, na data e local dos fatos, ao cumprirem ordem judicial de busca e apreensão, o réu estava sozinho em sua residência e autorizou a diligência. Após negar a posse de entorpecentes, o réu entregou uma porção de maconha, que estava escondida no sofá da sala. LUIS declarou ser usuário de drogas e que a substância apreendida era para seu consumo pessoal; em outubro de 2017 foi preso em flagrante em Álvares Machado - SP por tráfico de drogas. Em juízo, Antônio Alves da Silva Júnior disse ter participado do cumprimento de mandado de busca domiciliar no endereço do réu, investigado pela eventual prática de delito de tráfico de drogas. Durante a diligência, o réu apresentou aos Policiais uma porção de maconha que estava escondida no sofá (fls. 295 - gravado em áudio e vídeo).

LUIS SÉRGIO GONÇALVES DOS SANTOS, em seu interrogatório na fase inquisitiva (fls. 04), relatou ser usuário de drogas há cerca de sete anos e a maconha encontrada em sua residência era para consumo próprio. Disse nunca ter traficado e já ter sido condenado anteriormente por tráfico de drogas. Em juízo, confirmou a posse da droga encontrada em sua residência e disse ser usuário de drogas há cerca de dez anos (fls. 296 - gravado em áudio e vídeo).

O réu confessou os fatos e sua admissão, que é livre de máculas, está alinhada com as provas materiais trazidas aos autos e o depoimento da testemunha ouvida em juízo.

A pequena quantidade de droga, 0,61g (sessenta e um centigramas) de maconha, e as circunstâncias da apreensão, demonstram que a droga se destinava ao consumo pessoal.

Portanto, as provas da materialidade do fato e da autoria do réu estão caracterizadas e, à míngua da existência de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação nas sanções do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Certidões de antecedentes e F.A às fls. 168/170, 226/229, 262/268 e 299/305.

O tipo penal consubstanciado no artigo 28, da Lei de Drogas prevê diversas sanções

à pessoa que incorrer em suas condutas, que podem consistir em advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.

No caso dos autos, dadas as circunstâncias da abordagem e quantia de drogas, contemplo que a sanção de advertência será suficiente para alcançar as finalidades da lei.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

CONDENO o réu LUIS SÉRGIO GONÇALVES DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, para que seja ADVERTIDO quanto aos efeitos nocivos das drogas.

DECRETO a perda, em favor da União, de todos os bens apreendidos.

Após o trânsito em julgado comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Presidente Bernardes-SP, 27 de setembro de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito